

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
TÂY NGUYÊN KON TUM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/01-2024/QC-ĐGTS

Kon Tum, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2024/HDDVDGTS ngày 23/12/2024 và Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/01/2024/PLHD-HDDVDGTS ngày 13/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum và Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Công ty Đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum, ban hành Quy chế cuộc đấu giá gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

* **Tài sản đấu giá là:** 01 Xe ô tô con nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: INNOVAJTGN40LGKMRKU, biển kiểm soát: 81A-10605, số khung: RL4XW41G789002899, số máy: 1TR6499476, màu sơn: bạc, năm sản xuất: 2008, nước sản xuất: Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014169 do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/08/2016.

Tài sản đấu giá được bán theo nguyên trạng thực tế tài sản, Hồ Sơ Tài Sản, tình trạng tranh chấp, chất lượng tài sản, ... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến tài sản tại thời điểm được đưa ra đấu giá.

* **Nơi có tài sản đấu giá:** Tại địa chỉ 96D đường Hùng Vương, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

* **Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo các văn bản sau:**

- Hợp đồng thế chấp số 02/2016/8849343/HĐBD ngày 24/08/2016 ký kết giữa Ông Lê Diệp Phú Thịnh với Ngân hàng.

- Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm theo số đơn 1222448367 ngày 24/08/2016 do Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Đà Nẵng chứng nhận.

- Biên bản số 070/BB-HĐTDCS ngày 18/10/2024 phê duyệt phương án xử lý tài sản bảo đảm đề thu hồi nợ vay của Hội đồng tín dụng cơ sở - NHTMCP ĐT và PT VN Chi nhánh Kon Tum.

- Quyết định số 1417/QĐ-BIDV.KT ngày 06/11/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum về việc phê duyệt giá khởi điểm đối với tài sản là xe ô tô con của ông Lê Diệp Phú Thịnh.

- Thông báo số 1622/TB-BIDV.KT ngày 13/12/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014169 do Công an tỉnh Gia Lai cấp



ngày 18/08/2016.

- Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 4450792 của xe 81A-10605 do Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai cấp ngày 08/01/2018 có hiệu lực đến hết ngày 07/01/2019.

- Biên bản làm việc ngày 15/12/2023 giữa Ông Lê Diệp Phú Thịnh với Ngân hàng.

- Thông báo số 156/TB-BIDV.KT ngày 07/02/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum về việc giảm giá lần 01 đối với tài sản đấu giá là Xe ô tô con của ông Lê Diệp Phú Thịnh.

- Thông báo số 170/TB-BIDV.KT ngày 10/02/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum về việc tiếp tục tổ chức đấu giá lô tài sản là 01 Xe ô tô con nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: INNOVAJTGN40LGKMRKU, biển kiểm soát: 81A-10605.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 26/02/2025, trong giờ hành chính.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá, Hồ Sơ Tài Sản: Khách hàng xem tài sản đấu giá tại địa chỉ 96D đường Hùng Vương, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum; xem Hồ Sơ Tài Sản tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Tây Nguyên - Số 40, đường Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 (trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum - Số 40, đường Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 70.000.000đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

- **Bước giá: 1.000.000 đồng (bằng chữ: Một triệu đồng).** Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm cộng một bước giá và không giới hạn mức trả giá lên tối đa.

Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- **Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 hồ sơ.**

- **Tiền đặt trước:** Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp khoản tiền đặt trước là 20% giá trị của tài sản đấu giá, số tiền cụ thể: **14.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng).**

- **Thời gian nộp tiền đặt trước:** Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 07/03/2025.

Người tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum

Số tài khoản: **119 002 654 774**

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Kon Tum.

Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được người đăng ký tham gia đấu giá ủy quyền nộp thay phải ghi rõ họ và tên người đăng ký tham gia đấu giá và tên tài sản đấu giá tại phần nội dung (VD: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá).

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- **Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:** Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 (trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum - Số 40, đường Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- **Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:** Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38, điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum);
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Phiếu trả giá (theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum);
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

+ Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Phiếu trả giá;
- Bản sao Căn cước công dân/Thẻ Căn cước; Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh (đối với tổ chức);
- Giấy ủy quyền theo quy định (Trường hợp ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá); Bản sao Căn cước công dân/Thẻ Căn cước của người được ủy quyền.

+ Cách ghi phiếu trả giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin trong phiếu trả giá và giá khách hàng trả (không giới hạn mức trả giá lên tới đa), ký và ghi đầy đủ họ tên trong phiếu trả giá. Sau khi ghi xong phiếu, khách hàng cho phiếu vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu và nộp lại cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời gian quy định tại Quy chế này.

+ Phiếu trả giá hợp lệ: Phiếu trả giá do Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum phát ra; phiếu trả giá thấp nhất bằng giá khởi điểm cộng một

bước giá; phiếu trả giá không cộng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác; phiếu trả giá không được sửa chữa, tẩy xóa; phiếu trả giá ghi đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng.

+ Phiếu trả giá không hợp lệ: Phiếu trả giá không do Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum phát ra; phiếu trả giá photocopy; phiếu trả giá thấp hơn giá khởi điểm hoặc thấp hơn giá khởi điểm cộng một bước giá; phiếu trả giá khi thông tin không trùng khớp với phiếu đăng ký tham gia đấu giá; phiếu trả giá ghi chữ số và chữ viết không trùng khớp nhau; phiếu trả giá ghi không đầy đủ các thông tin trong phiếu, không cùng tên, không ghi rõ họ tên.

+ Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 (trong giờ hành chính).

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- **Thời gian tổ chức phiên đấu giá:** Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 12/03/2025.

- **Địa điểm tổ chức phiên đấu giá:** Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum, địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

1. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

2. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo trình tự sau đây: Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; Đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu từng tài sản đấu giá; Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm; Phát số cho người tham gia đấu giá; Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

3. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

4. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 9. Thời gian và phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá; thời gian giao nhận tài sản đấu giá

1. Đối với khoản tiền đặt trước để tham gia đấu giá

- Trong thời hạn **03 (ba)** ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum trả lại khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước.

- Trong trường hợp xác định được người trúng đấu giá thì tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện việc giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Công ty đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum thực hiện chuyển toàn bộ tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá vào tài khoản do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum cung cấp trong thời hạn **03 (ba)** ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản đấu giá thành. Nếu người trúng đấu giá tài sản không thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì tiền đặt cọc này thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum.

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định của pháp luật, Công ty đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum thực hiện chuyển toàn bộ tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người tham gia đấu giá vào tài khoản do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum cung cấp trong thời hạn **03 (ba)** ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum.

Số tài khoản: **625280701005**

Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum.

2. Thời gian và phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum nhận được thông báo kết quả trúng đấu giá tài sản, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum theo mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong hồ sơ tham gia đấu giá. Nếu quá thời hạn

trên mà người trúng đấu giá không ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum thì bị coi là từ chối kết quả trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc trong trường hợp này sẽ thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum.

Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua tài sản đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền thanh toán tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum. Nếu quá thời hạn trên mà người mua tài sản đấu giá không thanh toán đầy đủ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum có quyền (không phải nghĩa vụ):

- Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thu tiền đặt cọc của người mua được tài sản đấu giá; hoặc

- Gia hạn thời hạn thanh toán cho người mua được tài sản đấu giá. Trong trường hợp này người mua được tài sản đấu giá sẽ phải chịu mức lãi suất bằng 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm dân cư kỳ hạn 12 tháng (lãi suất trả sau) do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố tại thời điểm chậm thanh toán, tính trên số tiền chậm thanh toán tương ứng với thời gian chậm thanh toán (theo công thức lãi suất năm chia cho 365 ngày).

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum cung cấp.

Ngày thanh toán nếu là ngày nghỉ theo quy định thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

3. Thời gian giao nhận tài sản đấu giá

Tài sản đấu giá và Hồ Sơ Tài Sản được giao nguyên trạng cho người trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum nhận được đầy đủ tiền bán tài sản đấu giá. Kể từ thời điểm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum thực hiện xong việc giao tài sản đấu giá thì người mua tài sản đấu giá chịu trách nhiệm các vấn đề pháp lý, các chi phí phát sinh liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 10. Trách nhiệm của người trúng đấu giá

1. Kể từ thời điểm chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản đấu giá của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum cho người mua tài sản đấu giá theo quy định tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua tài sản đấu giá sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại kinh tế, rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh nào liên quan đến tài sản đấu giá và Hồ Sơ Tài Sản.

2. Trong trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc thực hiện theo quyết định, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến việc các bên không thể thực hiện được việc tổ chức đấu giá và/hoặc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì các hợp đồng mà các bên đã ký kết được coi là vô hiệu, khi đó Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum, Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, người trúng đấu giá phải hoàn trả cho nhau

những gì đã nhận, bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

4. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản đấu giá, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản đấu giá.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản bị truất quyền tham dự phiên đấu giá

9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 12. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;



5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 13. Hủy kết quả đấu giá tài sản:

Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản;

4. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

Những nội dung có liên quan khác không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành và theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Niêm yết tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum;
- Niêm yết tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum;
- Niêm yết tại nơi có tài sản;
- Công Đấu giá tài sản quốc gia (để đăng tải);
- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá (kèm hồ sơ);
- Lưu: VT, HS/DGTS.

GIÁM ĐỐC



Phạm Tuấn